

NUR AZMA BINTI ANUAR

lawan

MOHD RADI BIN ABD RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Mohd Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel)]

Pada : 22 Ogos 2022 / 24 Muharram 1444H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0026-2022

[Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Plaintif) pada 14/7/2022 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 20/6/2022 berkaitan kes tuntutan tunggakan nafkah anak melalui saman No. 10207-023-0229-2021.

[2] Dalam tuntutan tersebut, Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan Pemohon dan memutuskan tiada tunggakan nafkah anak.

Fakta Kes

[3] Pada 9/8/2021, Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berhubung kes tunggakan nafkah anak melalui saman no. 10207-023-0229-2021.

[4] Pada 20/6/2022, Hakim Bicara telah memutuskan sebagaimana di perenggan [2] di atas. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Semakan ini. Permohonan Semakan ini difailkan melalui Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 14/7/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak bersikap adil terhadap Pemohon dengan menolak permohonan Pemohon sebelum perbicaraan dijalankan dan tanpa memberi sebarang alasan.

[5] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:–

- i. Mahkamah menyemak dan membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor bertarikh 20/6/2022 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan kes dibicarakan semula di hadapan Yang Arif Hakim yang berbeza.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil rekod prosiding kes saman no. 10207-023-0229-2021. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami mendapati:—

- 10.1 Pemohon telah memfailkan tuntutan tunggakan nafkah anak di Mahkamah Tinggi Syariah pada 9/8/2021.
- 10.2 Selepas dokumen lengkap, pada 31/1/2022 Pendaftar telah menetapkan sebutan kali pertama di hadapan Hakim Bicara pada 20/6/2022.
- 10.3 Pemohon diarahkan memfailkan Penyataan Keterangan Plaintiff & ikatan Dokumen 2 minggu awal dan menyerahkan 1 salinan kepada Defendan/Responden.
- 10.4 Pada 20/6/2022, yang sepatutnya ditetapkan untuk perbicaraan, Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak tuntutan Pemohon dengan memutuskan tiada tunggakan nafkah.
- 10.5 Tidak ada apa-apa alasan yang diberikan oleh Hakim Bicara berkaitan dengan keputusan kes tersebut.

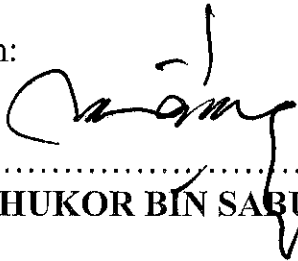
[7] Berdasarkan catatan Hakim Bicara bertarikh 20/6/2022 tersebut, kami tidak menemui sebarang alasan yang diberikan oleh Hakim Bicara berkaitan dengan keputusan kes tersebut. Pada hemat kami, Hakim Bicara sepatutnya memberikan alasan atas keputusan/perintah menolak permohonan Pemohon tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 10207-023-0229-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menyediakan alasan penghakiman bagi Kes No. 10207-023-0229-2021 yang diputuskan pada 20/6/2022 dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
2. YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD-LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.